



Data da Sessão: 16/10/2024 Pauta: 62

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 1056153-19.2020.4.01.3800/MG

RELATOR: JUIZ FEDERAL CAIO MOYSES DE LIMA

REQUERENTE: CINTIA CECILIA COSTA

ADVOGADO(A): DIEGO ARTHUR IGARASHI SANCHEZ (OAB PR092543)

REQUERIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de uniformização nacional interposto pela **parte autora** contra acórdão proferido pela **1ª Turma Recursal de Minas Gerais** que negou provimento a seu recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência do pleito de concessão de seguro-desemprego, por entender que as declarações fiscais apresentadas não comprovam a ausência de renda da demandante, pois não contemporâneas à dispensa sem justa causa.

Alega que o acórdão recorrido diverge de julgados da Turma Nacional de Uniformização (PEDILEF nº 1004374-45.2021.4.01.3200/AM) e da 1ª Turma Recursal do Ceará (Processo nº 0001095-43.2022.4.05.8108).

Sustenta que a prova documental, para afastar a presunção relativa de percepção de renda pelo sócio de empresa, não precisa ser contemporânea à dispensa sem justa causa.

A União ofereceu contrarrazões.

Inadmitido o incidente na origem, vieram os autos a este Colegiado Nacional por meio de agravo.

É o breve relatório.

VOTO

A controvérsia diz respeito à necessidade de prova material contemporânea à dispensa sem justa causa para afastar a presunção relativa de percepção de renda pelo sócio de empresa, para fins de concessão de seguro-desemprego.

O acórdão proferido pela Turma Nacional de Uniformização no PEDILEF nº 1004374-45.2021.4.01.3200/AM foi assim ementado:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. SEGURO DESEMPREGO. INTEGRANTE DE QUADRO SOCIETÁRIO DE EMPRESA FORMALMENTE ATIVA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO. AJUSTE NA TESE PROPOSTA NA SESSÃO DE 14/06/2023, FIXADA NOS SEGUINTE TERMOS: "NOS CASOS EM QUE O SOLICITANTE DO SEGURO DESEMPREGO FIGURA COMO



Data da Sessão: 16/10/2024 Pauta: 62

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SÓCIO DE EMPRESA FORMALMENTE ATIVA, É POSSÍVEL AFASTAR A PRESUNÇÃO RELATIVA DA EXISTÊNCIA DE RENDIMENTOS, POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL BASTANTE. A DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE DA PESSOA JURÍDICA ENTREGUE À RECEITA FEDERAL, BEM ASSIM A DSPJ E A DCTF, AINDA QUE DE FORMA EXTEMPORÂNEA, SÃO VÁLIDAS PARA PROVAR A FALTA DE MOVIMENTAÇÃO OPERACIONAL, PATRIMONIAL OU FINANCEIRA DA PESSOA JURÍDICA, PODENDO SERVIR A DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DE RENDA DO SÓCIO, DESDE QUE AMPARADAS EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS". RETORNO DOS AUTOS PARA A TURMA DE ORIGEM A FIM DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO. QUESTÃO DE ORDEM Nº 20 DA TNU. INCIDENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TNU, PEDILEF 1004374-45.2021.4.01.3200/AM, rel. juíza federal Paula Emília Moura Aragão de Sousa Brasil, j. 19/10/2023, public. 24/10/2023, grifo meu em cinza).

Colhe-se do voto da relatora, seguido pela maioria do Colegiado (meus destaques):

[...] Com efeito, a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2005, DE 29 DE JANEIRO DE 2021, em seu art. 5º trata das possibilidades de dispensa da apresentação da DCTF, sobretudo a microempresas e empresas de pequeno porte.

Atenta a este ponto, observo que, se em dadas circunstâncias a empresa sem rendimentos estará dispensada de apresentar as próprias declarações ao Fisco, não é razoável exigir que tenha emitido seja a DSPJ seja a DCTF exatamente no mês em que ocorreu a extinção do vínculo empregatício, para que estas possam valer como prova.

Sob este aspecto, entendo ser possível acolher a documentação fiscal (Declaração de inatividade da pessoa jurídica) entregue à Receita Federal, ainda que com transmissão extemporânea, como meio de prova, a fim de que, em cotejo com o conjunto probatório aportado aos autos, permita-se inferir a ausência de renda própria após a demissão. Embora tal declaração, por si só, possa não ser suficiente para tomar como verdadeiras todas as afirmações do requerente, ela é sim elemento de prova válido e relevante, cuja força probatória a extemporaneidade não anula.

Vale destacar que, quanto ao requisito legal de não percepção de renda, além da declaração de inatividade extemporânea, há de somar-se a apresentação de outros documentos indicativos da referida ausência, a exemplo de extratos bancários do período pós dispensa (a evidenciar ausência de qualquer rendimento), declaração de IR ou de que era isenta de IR à época, extrato do sistema CNIS revelando a inexistência de contribuições decorrentes do exercício da atividade empresária, entre outros, a militar em favor da pretensão.

Vê-se, pois, que a condição de figurar como sócio em empresa, embora possa ensejar presunção da existência de rendimentos, não é impedimento absoluto à percepção do seguro-desemprego, desde que a parte comprove que, mesmo sendo sócio, não estava auferindo renda. De mais a mais, é possível demonstrar a ausência de rendimento ou movimentação financeira da empresa por meio da DSPJ ou da DCTF, ainda que extemporâneas, desde que amparadas pelo acervo probatório remanescente dos autos. [...]

No mesmo sentido é o acórdão prolatado pela **1ª Turma Recursal do Ceará** no Processo 0001095-43.2022.4.05.8108, cuja cópia encontra-se anexada ao pedido de uniformização. Desse julgado cito o seguinte trecho:

[...] Não obstante o entendimento do Juízo de origem, em análise dos documentos, observa-se quer o autor trouxe à lide Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, com data de recepção pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 21/07/2022, indicando



Data da Sessão: 16/10/2024 Pauta: 62

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

que as empresas na quais figurava como sócio não teriam efetuado nenhuma atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, em relação ao mês de janeiro de 2017.

As informações prestadas foram oficialmente aceitas pela Receita Federal como prova de inatividade da empresa, cabendo, pois, à União invalidar tais informações, o que não o fez.

Nesse sentido, em recente julgado, a Turma Nacional de Uniformização fixou a tese segundo a qual:

“Nos casos em que o solicitante do seguro desemprego figura como sócio de empresa formalmente ativa, é possível afastar a presunção da existência de rendimentos, por meio de prova documental bastante. A declaração de inatividade da pessoa jurídica entregue à Receita Federal, bem assim a DSPJ e a DCTF, ainda que de forma extemporânea, são válidas para provar a falta de movimentação operacional, patrimonial ou financeira da pessoa jurídica, podendo servir a demonstrar a ausência de renda do sócio, desde que amparadas em outros elementos de prova dos autos. (PUIL Nº 1004374-45.2021.4.01.3200/AM; RELATORA: JUÍZA FEDERAL PAULA EMILIA MOURA ARAGAO DE SOUSA BRASIL; TNU; 21/06/2023)”

No caso, além das DCTF's supracitadas, a parte autora demonstrou a ausência de declaração de IRPF, em relação aos anos de 2018 e 2019 e juntou extrato do CNIS, sem registro de contribuições no período posterior a sua demissão sem justa causa. Ademais, no caso de empresas inativas, a Instrução Normativa RFB nº 2005/2021 prevê que estas devem apresentar a DCTF relativa ao mês de janeiro apenas, informando a condição de inatividade, de modo que ficam desobrigadas de apresentar a declaração a partir do mês seguinte.

Nesse contexto, malgrado a decisão administrativa tenha concluído pela existência de renda própria, tenho que a promovida não apresentou documento apto a caracterizar a presença de dividendo ao tempo da análise do requerimento de seguro desemprego sob litígio.

Já a demandante apresentou provas da inatividade das empresas no ano de 2017 e da ausência de percepção de renda ao tempo do requerimento do benefício.

*Ante o exposto, **DOU PROVIMENTO** ao recurso autoral para o fim de **JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO** para o fim de condenar a União ao pagamento, em favor da parte autora, das parcelas de seguro-desemprego, em razão da demissão imotivada ocorrida em 14/12/2016, devidamente corrigidas pelo Manual de Cálculo da Justiça Federal. [...]*

Já o acórdão recorrido está assim fundamentado (meus destaques):

[...] 4. O benefício só é devido ao trabalhador dispensado sem justa causa que, dentre outros requisitos, comprove não possuir renda própria de qualquer natureza, suficiente a sua manutenção e de sua família, conforme preceitua o art. 3º, V da Lei 7.998/1990.

5. No que tange a tal comprovação, o Enunciado Unificado nº 61 das Turmas Recursais da Seção Judiciária de Minas Gerais estabelece que “Na ação de seguro-desemprego, é do autor o ônus de comprovar não possuir renda própria suficiente à sua manutenção e de sua família, decorrente da atividade empresarial, quando figurar como proprietário ou sócio de pessoa jurídica ativa na data de rescisão do contrato de trabalho, ressalvada a hipótese do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 7.998/90”. Este, por sua vez, dispõe expressamente que “O registro como Microempreendedor Individual - MEI, de que trata o art. 18-A da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não comprovará renda própria suficiente à manutenção da família, exceto se demonstrado na declaração anual simplificada da microempresa individual” (sem grifos no original).



Data da Sessão: 16/10/2024 Pauta: 62

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

6. A prova da ausência de percepção de renda de pessoa jurídica da qual o requerente seja sócio é de natureza estritamente material, não podendo ser substituída pela prova oral, razão pela qual é desnecessária a realização de AIJ.

7. Não havendo prova material contemporânea aos fatos, já que as declarações fiscais são de 2020, é de ser mantida a sentença de improcedência. [...]

Delineado, dessa forma, o dissídio jurisprudencial, o recurso deve ser conhecido.

Dada a relevância da matéria e seu potencial de alcançar diversos casos semelhantes, proponho a afetação do presente como representativo de controvérsia, a fim de que seja dirimida a seguinte questão jurídica:

Determinar se, para fins de concessão de seguro-desemprego, a presunção relativa de percepção de renda pelo sócio de empresa somente pode ser afastada por prova material contemporânea à dispensa sem justa causa.

Ante o exposto, voto por **CONHECER** do pedido de uniformização e **AFETÁ-LO** como representativo de controvérsia, para dirimir a questão jurídica acima proposta.

Documento eletrônico assinado por **CAIO MOYSES DE LIMA, Juiz Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000271854v18** e do código CRC **8c5401e9**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CAIO MOYSES DE LIMA
Data e Hora: 18/10/2024, às 6:44:15

1056153-19.2020.4.01.3800

900000271854.V18 BADELIZZ© CML.TNU



Data da Sessão: 16/10/2024
Pauta: 62
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 1056153-19.2020.4.01.3800/MG

RELATOR: JUIZ FEDERAL CAIO MOYSES DE LIMA

REQUERENTE: CINTIA CECILIA COSTA

REQUERIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

VOTO DIVERGENTE

Com o devido respeito ao entendimento manifestado pelo eminente relator, apresento voto divergente. O tema em debate – *Determinar se, para fins de concessão de seguro-desemprego, a presunção relativa de percepção de renda pelo sócio de empresa somente pode ser afastada por prova material contemporânea à dispensa sem justa causa.* – envolve, a meu ver, aspectos que ultrapassam os limites interpretativos da Turma Nacional de Uniformização, por envolver critérios de valoração e tarifação da prova.

O princípio do devido processo legal, consagrado no art. 5º, LIV da Constituição Federal, garante às partes um julgamento justo, assegurando ampla produção probatória e liberdade na formação do convencimento do julgador. A produção e valoração da prova devem observar o contraditório, a ampla defesa e, como consectário, a possibilidade de análise integral dos elementos trazidos aos autos, respeitando o princípio do livre e motivado convencimento do juiz. Em observância a esses princípios, assim estabelece o art. 369, do CPC:

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

A questão proposta para afetação pode limitar a produção probatória para afastar a presunção de renda. Ao fixar a necessidade de prova material estritamente contemporânea, limitar-se-ia indevidamente o poder do juiz de valorar livremente as provas, impondo uma restrição que apenas a Lei poderia estabelecer. Ressalte-se, não há nenhuma norma que limite a produção da prova no caso em tela, donde não haveria divergência normativa a ser sanada por essa Turma Nacional.

A tarifação da prova, isto é, a atribuição de valor específico a determinados tipos de provas, somente pode ser admitida em conformidade com o devido processo legal e nos estritos casos previstos em Lei. Não cabe à TNU limitar a produção probatória quando não há nenhuma norma jurídica que o faça. Entendo, por outro lado, que a tese fixada no julgamento do PEDILEF nº 1004374-45.2021.4.01.3200/AM já é suficiente para solucionar os casos concretos quanto ao ponto. Considero, inclusive que a decisão recorrida observou o referido precedente.



Data da Sessão: 16/10/2024
Pauta: 62
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Conforme já assentado em outros julgados, cabe ao magistrado avaliar a totalidade das provas produzidas, considerando a coerência e suficiência do conjunto probatório. A exigência de prova material contemporânea como requisito absoluto interfere nessa análise global e limita a aplicação do princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Ainda que a uniformização de entendimentos seja essencial para garantir segurança jurídica, é necessário que a TNU respeite os limites de sua competência interpretativa, evitando criar “regras” que afetem a autonomia do juiz na análise dos fatos de cada caso concreto. A questão aqui tratada, portanto, se vincula mais ao âmbito da discricionariedade judicial na valoração das provas do que a uma controvérsia jurídica passível de afetação.

Diante do exposto, voto por **NÃO CONHECER** o pedido de uniformização e, ultrapassada essa questão, por **NÃO AFETAR** a questão como tema representativo de controvérsia.

Documento eletrônico assinado por **NAGIBE DE MELO JORGE NETO, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000276812v2** e do código CRC **fe9fb785**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): NAGIBE DE MELO JORGE NETO

Data e Hora: 24/10/2024, às 16:35:2

1056153-19.2020.4.01.3800

900000276812.V2 CAETNU© CAETNU



Data da Sessão: 16/10/2024
Pauta: 62
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 1056153-19.2020.4.01.3800/MG

RELATOR: JUIZ FEDERAL CAIO MOYSES DE LIMA

REQUERENTE: CINTIA CECILIA COSTA

ADVOGADO(A): DIEGO ARTHUR IGARASHI SANCHEZ (OAB PR092543)

REQUERIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGURO-DESEMPREGO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE PERCEPÇÃO DE RENDA PELO SÓCIO DE EMPRESA. PROVA MATERIAL NÃO CONTEMPORÂNEA À DISPENSA SEM JUSTA CAUSA. INCIDENTE CONHECIDO E AFETADO COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por maioria, AFETÁ-LO como representativo de controvérsia, nos termos do voto do Juiz Relator, com a seguinte Questão Controvertida: "Determinar se, para fins de concessão de seguro-desemprego, a presunção relativa de percepção de renda pelo sócio de empresa somente pode ser afastada por prova material contemporânea à dispensa sem justa causa". Vencidos quanto à afetação os Juízes Federais NAGIBE DE MELO JORGE NETO e GIOVANI BIGOLIN.

Brasília, 16 de outubro de 2024.

Documento eletrônico assinado por **CAIO MOYSES DE LIMA, Juiz Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000271855v13** e do código CRC **97b6344d**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): CAIO MOYSES DE LIMA

Data e Hora: 18/10/2024, às 6:44:15

1056153-19.2020.4.01.3800

900000271855.V13 BADELIZZ© VCL.TNU